

Decreto para aprovação dos Estatutos do INIPO

Decreto .../....

Desde 1998 que o Centro de Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA) é a entidade responsável pela coordenação e execução das atividades de investigação dos recursos haliêuticos, pela elaboração e tratamento dos dados estatísticos do sector das pescas e pelo controlo da qualidade dos produtos da pesca na República da Guiné-Bissau.

O sector das pescas é um sector estratégico para o desenvolvimento do país. A abundância dos recursos haliêuticos propicia uma fonte de receitas ao mesmo tempo que permite um reforço da qualidade e da segurança alimentar da população.

Estes aspetos fundamentais tornam imperativa uma gestão sustentável dos recursos haliêuticos, implicando uma luta contra a sobre exploração e um acompanhamento sistemático do estado dos recursos.

Não rompendo com o passado mas pretendendo uma melhor adaptação para o futuro e para a concretização desses objetivos, adotam-se, pelo presente não só uns novos estatutos mas também uma nova designação. Sucede desta forma ao CIPA, o INIPO – Instituto Nacional de Investigação das Pescas e Oceanografia.

Ao INIPO caberão responsabilidades muito importantes em matéria de definição de políticas de gestão sustentável dos recursos, através da realização de estudos científicos e da avaliação dos recursos feita com base na análise de dados estatísticos que recolhe, trata e analisa.

Os presentes estatutos espelham uma entidade mais organizada, com atribuições e competências claramente definidas e capaz de levar a cabo a importante missão que lhe é confiada.

Foram ouvidos o Ministro das Pescas e o Centro de Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA).

Assim,

Sob proposta do Ministro das Pescas, o Governo decreta, nos termos do artigo 100º, n.º 1, alínea d), conjugado com o artigo 102º, ambos da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º

Objeto

1. É criado o Instituto Nacional de Investigação das Pescas e Oceanografia, abreviadamente designado por INIPO, que sucede ao Centro de Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA), na sua missão e atribuições.
2. É extinto o Centro de Investigação Pesqueira Aplicada, CIPA.

3. São aprovados, em anexo ao presente decreto e do qual fazem parte integrante, os Estatutos do INIPO.

Artigo 2º

Norma revogatória

É expressamente revogado o Decreto n.º 7/98, de 23 de Março.

Artigo 3º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor após a sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros de ____ de _____ de 2021.

O Primeiro-Ministro

Eng.º Nuno Gomes NABIAM

O Ministro das Pescas

Capitão de Fragata, Mário Siano FAMBÉ

Promulgado em ____ de _____ de 2021.

O Presidente da República,

General de Exército Umaro Sissoco Embaló

Comandante Supremo das Forças Armadas

ANEXO

ESTATUTOS DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO DAS PESCAS E OCEANOGRAFIA – INIPO

CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Denominação e Natureza

1. O Instituto Nacional de Investigação das Pescas e Oceanografia, abreviadamente designado por INIPO, é uma pessoa coletiva pública, inserida na Administração Indireta do Estado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
2. A capacidade jurídica do INIPO abrange a prática de todos os atos jurídicos, o gozo de todos os direitos e a sujeição a todas as obrigações necessárias à prossecução do seu objeto.

Artigo 2º

Tutela e Superintendência

1. O INIPO prossegue atribuições do órgão do Governo responsável pelo sector das pescas sob superintendência e tutela do respetivo membro.
2. Ao órgão da tutela compete:
 - a) Aprovar o orçamento anual proposto pelo INIPO;
 - b) Propor ao Conselho de Ministros a nomeação do Diretor-Geral do INIPO;
 - c) Nomear o Diretor-Geral Adjunto, sob proposta do Conselho Diretivo do INIPO;
 - d) Nomear os Diretores de Serviço, sob proposta do Diretor-Geral;
 - e) Nomear, em conjunto com o órgão do Governo responsável pelas Finanças, o fiscal único do INIPO;
 - f) Suspender, revogar ou anular os atos dos órgãos próprios de gestão que sejam ilegais.

Artigo 3º

Jurisdição e Sede

1. A atividade do INIPO estende-se a todo o território nacional.
2. O INIPO tem a sua sede em Bissau, podendo estabelecer serviços desconcentrados, designadamente delegações, em outros locais do país.

Artigo 4º

Missão e atribuições

1. O INIPO é um organismo de carácter técnico e científico cuja principal missão envolve a investigação científica dos recursos haliêuticos, com vista a contribuir para a exploração sustentável dos mesmos, recolhendo, tratando e divulgando dados estatísticos, o controlo da qualidade dos produtos da pesca e do meio marinho bem como a investigação em matéria de culturas de espécies marinhas.
2. O INIPO tem as seguintes atribuições:
 - a) Promover, coordenar e realizar atividades de investigação, experimentação e demonstração no domínio das ciências e tecnologias nas áreas dos recursos haliêuticos, da aquacultura e da indústria transformadora dos produtos da pesca;
 - b) Conceber projetos ou analisar projetos que lhe sejam propostos, em matéria de investigação científica a realizar nas águas da República da Guiné-Bissau, no quadro da cooperação internacional ou regional, e executá-los ou acompanhar a sua execução;
 - c) Elaborar e fazer publicar estudos técnicos e científicos em matéria das atividades pesqueiras, do estado dos recursos haliêuticos, do esforço de pesca, da capacidade de pesca das frotas e em todas as matérias do seu âmbito de atuação;
 - d) Elaborar estudos socioeconómicos relacionados com o sector das pescas;
 - e) Proceder a avaliações sistemáticas do estado dos recursos haliêuticos nas águas sob soberania e sob jurisdição da República da Guiné-Bissau;
 - f) Acompanhar permanentemente a situação biológica e económica da exploração dos recursos pelas frotas nacionais e estrangeiras;
 - g) Recolher, tratar, analisar e divulgar os dados estatísticos relativos ao sector das pescas;
 - h) Propor, sob a base de um processo pré-definido, ao órgão de tutela o Plano de Gestão dos Recursos Haliêuticos, e suas respetivas revisões;
 - i) Propor à tutela todas as medidas necessárias à exploração, preservação e gestão racional dos recursos biológicos marinhos e à proteção do ambiente aquático, nomeadamente medidas sobre artes de pesca proibidas, malhagens mínimas recomendadas, tamanhos mínimos das espécies e determinação de zonas e épocas de pesca;
 - j) Emitir pareceres no domínio das suas atribuições;
 - k) Contribuir para o desenvolvimento sustentável e equitativo da aquacultura a nível nacional;
 - l) Controlar a qualidade dos produtos da pesca que se destinam a ser comercializados e consumidos no território nacional e dos que se destinam à exportação;
 - m) Propor medidas de salubridade em conformidade com as normas internacionais.

Artigo 5º

Princípios Gerais de Funcionamento

São princípios gerais de funcionamento da estrutura orgânica do INIPO, a observar na respetiva atividade, os seguintes:

- a) Gestão eficiente dos recursos humanos, financeiros e infraestruturais;
- b) Melhoria da qualidade de procedimentos e serviços;
- c) Rigor científico nas atividades de investigação, desenvolvimento e tecnologia;
- d) A colaboração entre os serviços internos e entre estes e entidades externas com vista ao desenvolvimento contínuo de projetos de investigação e desenvolvimento.

CAPÍTULO II: ESTRUTURA ORGÂNICA

Artigo 6º

Órgãos

- 1. A estrutura orgânica do INIPO compreende órgãos e serviços.
- 2. São órgãos do INIPO:
 - a) O Diretor Geral;
 - b) O Conselho Diretivo;
 - c) O Conselho Científico;
 - d) O Diretor Geral Adjunto;
 - e) O Fiscal único e Auditorias.
- 3. São serviços do INIPO:
 - a) A Direção de Serviços de Recursos Haliêuticos e Oceanografia;
 - b) A Direção de Serviços de Tecnologia e Transformação de Pescado;
 - c) A Direção de Serviços de Inspeção e Controlo da Qualidade;
 - d) A Direção de Serviços de Estatística, Informação e Publicação;
 - e) A Direção de Serviços Administrativos e Financeiros.
 - f) Gabinete de Assessoria.
- 4. Cada Direção de Serviços é dirigida por um Diretor de Serviços.
- 5. Nos casos em que existem repartições cada uma dessas é dirigida por um chefe de repartição e no caso de existirem secções cada uma é dirigida por um chefe de secção.
- 6. O organigrama do INIPO é apresentado no anexo I aos estatutos, deles fazendo parte integrante.

Secção I

DIRETOR GERAL

Artigo 7º

Competências

1. Compete ao Diretor Geral:
 - a) Dirigir e coordenar toda a atividade do INIPO, assegurando o seu regular funcionamento;
 - b) Representar o INIPO em juízo e fora dele, ativa e passivamente, em todos os atos e contratos;
 - c) Promover a adoção de medidas necessárias à prossecução das atribuições do INIPO;
 - d) Assegurar a elaboração de planos de atividades, programas e orçamentos, relatórios de atividades e de gerência a submeter à tutela ou ao Conselho Diretivo, conforme os casos;
 - e) Submeter o orçamento anual, depois de consultado o Conselho Científico, ao órgão da tutela para aprovação;
 - f) Submeter o plano de atividades, depois de consultados os Diretores de Serviços, ao Conselho Diretivo para aprovação;
 - g) Apresentar ao Conselho Diretivo para sua aprovação, as propostas de regulamentos internos;
 - h) Presidir ao Conselho Diretivo e ao Conselho Científico;
 - i) Propor ao órgão da tutela as nomeações dos Diretores de Serviços;
 - j) Nomear os chefes de secção;
 - k) Exercer o poder de direção sobre o pessoal;
 - l) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei ou por delegação.
2. As decisões do Diretor Geral podem revestir a forma de despacho, de ordem de serviço e de aviso interno.

Artigo 8º

Nomeação e substituição

1. O Diretor Geral do INIPO é nomeado em Conselho de Ministros sob proposta do membro do Governo que o tutela.
2. A nomeação referida no número anterior é feita de entre os licenciados do INIPO e em observância aos termos de referência do mesmo;
3. Na escolha do Diretor Geral devem ser atendidos os seguintes critérios:
 - a) Formação académica, no mínimo ao nível da licenciatura, relevante para o exercício do cargo;
 - b) Experiência mínima de 5 anos em matéria de investigação científica de recursos haliêuticos.
4. O Diretor Geral é substituído, na sua ausência e impedimento, pelo Diretor Geral Adjunto.

Secção II
CONSELHO DIRETIVO

Artigo 9º

Competências

Compete ao Conselho Diretivo:

- a) Acompanhar o regular funcionamento do INIPO;
- b) Dar parecer sobre o orçamento anual do INIPO, antes do seu envio para aprovação pelo órgão da tutela;
- c) Aprovar o plano anual de atividades, sob proposta do Diretor Geral;
- d) Deliberar sobre a organização interna do INIPO e aprovar os regulamentos internos mediante proposta do Diretor Geral;
- e) Deliberar sobre os demais assuntos que não sejam de competência expressa dos outros órgãos;
- f) Apoiar o Diretor Geral nas funções de direção do INIPO;
- g) Propor a nomeação do Diretor Geral Adjunto.

Artigo 10º

Composição

1. O Conselho Diretivo é um órgão colegial, composto pelos seguintes membros:
 - a) O Diretor Geral, que o preside;
 - b) O Diretor Geral Adjunto;
 - c) Os Diretores de Serviços;
 - d) Os Assessores do Diretor Geral
 - e) Um representante do órgão do Governo responsável pelo sector das pescas, indicado por este.
2. O presidente deste órgão pode convidar outros funcionários e entidades a participarem das reuniões do Conselho Diretivo, sempre que considerar pertinente em função das matérias a analisar.

Funcionamento

1. O Conselho Diretivo reúne em sessão ordinária duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria dos seus membros.
2. Todos os membros do Conselho Diretivo são convocados a tomar parte nas reuniões e ser-lhes-á comunicada a ordem dos trabalhos da mesma, com pelo menos quinze dias de antecedência, devendo a convocatória mencionar o dia, a hora e o local da reunião e, sendo o caso, ser acompanhada dos documentos sobre os quais aquele órgão é chamado a pronunciar-se.
3. O Conselho Diretivo só poderá deliberar validamente, em primeira convocação, com a presença de todos os seus membros.
4. Na segunda e demais convocações, o Conselho Diretivo poderá deliberar validamente, com a presença de dois terços dos seus membros.
5. As deliberações do Conselho Diretivo são aprovadas por maioria e o seu Presidente tem voto de qualidade em caso de empate.
6. As deliberações de Conselho Diretivo são vinculativas e devem constar de atas assinadas por todos os presentes.

Secção III

CONSELHO CIENTÍFICO

Artigo 11º

Natureza e competências

1. O Conselho Científico é um órgão de consulta e de apoio às decisões do Diretor Geral e do Conselho Diretivo sobre as questões relativas à investigação científica e ao planeamento e gestão das pescas.
2. A audição do Conselho Científico é obrigatória, devendo ser produzido um parecer escrito fundamentado, nos casos do plano anual ou de planos plurianuais de investigação.
3. Compete ao Conselho Científico:
 - a) Emitir parecer sobre o plano anual e planos plurianuais de investigação;
 - b) Aprovar os programas de investigação apresentados pelas Direções de Serviços;
 - c) Avaliar os programas e as ações de investigação levadas a cabo pelo INIPO;
 - d) Assegurar a execução dos programas científicos;
 - e) Propor, analisar e emitir parecer sobre planos de formação para os técnicos e investigadores;
 - f) Definir, em colaboração com os outros órgãos e o órgão da tutela, as prioridades em matéria de estudos e investigação.

Artigo 12º

Composição

1. O Conselho Científico é composto por:
 - a) O Diretor Geral, que o preside;
 - b) O Diretor Geral Adjunto;
 - c) Um especialista em estatística do INIPO;
 - d) Um economista do INIPO;
 - e) Sociólogo do INIPO
 - f) Um biólogo ou um ambientalista do INIPO;
 - g) Um especialista em matéria de avaliação de stocks do INIPO;
 - h) Um especialista em matéria de controlo de qualidade do INIPO;
 - i) Um especialista em aquacultura do INIPO;
 - j) Um Assessor, em razão da matéria;
 - k) Um Jurista do setor das Pescas.
2. Os especialistas referidos na alíneas c) a i) do número anterior são nomeados por despacho do membro do Governo da tutela, sob proposta do Diretor Geral do INIPO.
3. O presidente do Conselho Científico pode convidar outros funcionários, entidades ou investigadores nacionais ou estrangeiros, a participarem nas reuniões do Conselho Científico, sempre que considerar pertinente em função das matérias a analisar.

Artigo 13º

Funcionamento

1. O Conselho Científico reúne ordinariamente uma vez em cada trimestre do ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria dos seus membros.
2. A convocatória dos membros é feita com pelo menos quinze dias de antecedência, mencionando o dia, a hora, o local e a ordem dos trabalhos.
3. O Conselho Científico delibera validamente em qualquer reunião onde estejam presentes a maioria dos seus membros.
4. As deliberações do Conselho Científico são aprovadas por maioria dos seus membros e o seu Presidente tem voto de qualidade em caso de empate.
5. Das reuniões do Conselho Científico são lavradas atas que devem ser assinadas por todos os presentes.

Secção IV

Diretor Geral Adjunto

Artigo 14º

Competências

Ao Diretor Geral Adjunto compete:

- a) Substituir o Diretor Geral na sua ausência ou impedimento;

- b) Receber e verificar a conformidade dos programas de investigação previamente à sua submissão ao Conselho Científico;
- c) Acompanhar a execução dos programas de investigação;
- d) Promover e executar a troca de informações interna e com entidades externas, como parceiros de cooperação;
- e) Exercer outras competências que lhe sejam delegadas pelo Diretor Geral.

Artigo 15º

Nomeação

1. O Diretor Geral Adjunto do INIPO é nomeado por despacho do membro do Governo que o tutela, sob proposta do Conselho Diretivo.
2. Na escolha do Diretor Geral Adjunto devem ser atendidos os seguintes critérios:
 - a) Formação académica, no mínimo ao nível da licenciatura, relevante para o exercício do cargo;
 - b) Experiência mínima de 5 anos em matéria de investigação científica de recursos haliêuticos.
3. A nomeação é feita de entre os licenciados do INIPO.

Sub-secção I

Artigo 17º

Diretores de Serviços

1. Os Directores de serviços são nomeados por despacho do Membro do Governo Responsável pelo setor das Pescas, sob proposta do Diretor Geral.
2. A nomeação dos Directores de Serviço é feita de entre Chefes de repartições e Investigadores de segunda classe, com pelo menos cinco anos de bom desempenho no INIPO.

Artigo 18º

Nomeação dos chefes de repartição

1. Os Chefes de Repartições são nomeados em comissão de serviço por despacho do Membro do Governo Responsável pelo setor das Pescas sob proposta do Diretor Geral.
2. A nomeação dos chefes de repartições é feita de entre técnicos superiores com pelo menos cinco anos de bom desempenho no INIPO.

Sub-secção II

Artigo 19º

Nomeação dos funcionários em geral

1. A nomeação para os restantes lugares do quadro do INIPO, é feito de entre os candidatos aprovados nos respectivos concursos de ingresso ou de acesso.
2. A admissão no quadro do pessoal técnico superior é sempre precedida de concurso de ingresso e de estágio profissional probatorio remunerado com a duração de dois anos.
3. A admissão referida no número anterior, só se torna efectiva se, no fim do período de estágio, o Diretor Geral, por despacho, considerar que o nível de desempenho profissional demonstrado foi de molde a tomada de posse efectiva do posto.
4. Durante o período de estágio referido no n.º 2, os candidatos são remunerados pelo escalão da estrutura de carreiras do Estatuto do INIPO .

Artigo 20º

Nomeação dos secretários da Direção

Os secretários da Direção, até ao limite de dois, são nomeados em comissão de serviço, de entre funcionários habilitados no mínimo com curso médio, por despacho do Ministro de tutela, sob proposta do Diretor Geral do INIPO.

Secção V

Da Assessoria

Artigo 17º

Gabinete de Assessoria

No exercício das suas funções, o Diretor Geral terá o apoio de um Gabinete de Assessoria, dependente directamente dele e constituído por 3 técnicos especializados nas áreas de interesse do INIPO.

Secção VI

Fiscal único e Auditorias

Artigo 18º

Natureza e competências

O Fiscal único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do INIPO, funcionando como auditor interno desta entidade e competindo-lhe, nomeadamente:

- a) Examinar periodicamente a situação económica e financeira do INIPO;
- b) Elaborar todos os anos, até ao dia 15 de Março, o Relatório de Contas do INIPO, relativo ao exercício do ano anterior;
- c) Dar parecer sobre a proposta de orçamento do INIPO e suas eventuais propostas de alterações;
- d) Fiscalizar a inventariação dos valores patrimoniais feita pela Direção de Serviços Administrativos e Financeiros;
- e) Emitir parecer anual sobre os atos de aquisição, alienação ou oneração dos bens móveis e imóveis do INIPO;
- f) Verificar a legalidade dos atos do Diretor Geral e das deliberações do Conselho Diretivo;
- g) Informar o Conselho Diretivo das atividades de fiscalização que vai realizando, através dos relatórios que elabora sobre as mesmas.
- h) Participar às entidades competentes as irregularidades de gestão detetadas.

Artigo 19º

Nomeação

O fiscal único é nomeado por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas finanças e da tutela do INIPO, de entre um auditor ou revisor oficial de contas.

Artigo 20º

Dever de colaboração e Direito de acesso à informação

1. Todos os outros órgãos do INIPO colaboram com o fiscal único na realização do trabalho deste.
2. O fiscal único tem acesso a todos os serviços, a toda a documentação neles existentes e são-lhe prestadas todas as informações por ele solicitadas para a realização das funções de auditor.

Artigo 21º

Auditorias externas

1. Para além da auditoria interna realizada pelo fiscal único, o INIPO está sujeito a auditorias externas, sendo obrigatória a realização de uma por ano.
2. A auditoria externa aprecia e emite parecer sobre o balanço e as contas do INIPO.

3. O Conselho Diretivo pode solicitar a realização de uma auditoria externa sempre que suspeite de alguma irregularidade nas contas do INIPO, com o limite de uma auditoria externa extra por ano.

Secção VII

Direção de Serviços de Recursos Haliêuticos e Oceanografia

Artigo 22º

Atribuições

À Direção de Serviços de Recursos Haliêuticos e Oceanografia cabe:

- a) Realizar estudos sobre a distribuição, abundância, biologia, ecologia e dinâmica dos recursos marinhos nas águas sob soberania ou jurisdição nacional, com vista a um melhor conhecimento das suas variações espaço-temporais;
- b) Organizar, executar e participar em programas de prospeção e de avaliação dos recursos marinhos haliêuticos, nas águas sob jurisdição nacional, tendo em vista sobretudo a avaliação dos stocks para determinação de totais de captura admissíveis por espécie;
- c) Participar em grupos de trabalho sobre avaliação dos recursos haliêuticos, no quadro da cooperação multilateral, bilateral, regional e sub-regional;
- d) Acompanhar as condições de exploração dos recursos haliêuticos pelas frotas nacionais e estrangeiras e participar, em conjunto com os serviços de estatística, na recolha e análise de dados;
- e) Propor, em conjunto com os serviços do órgão do Governo responsável pelo sector das Pescas, o Plano Anual de Gestão das Pescas e outros planos de gestão de pescarias, em especial, recomendando estratégias de exploração dos recursos, tendo em conta períodos de repouso biológico, definindo os tipos e níveis de atividades de pesca admissível, assim como recomendar mecanismos de avaliação da gestão das pescas;
- f) Propor a proibição ou recomendar a utilização de determinadas artes de pesca, nomeadamente dimensões das malhagens e tipos de materiais;
- g) Realizar estudos no domínio da oceanografia aplicada às pescas nas águas sob jurisdição nacional;
- h) Realizar estudos sobre o funcionamento e estado ecológico dos ecossistemas marinhos, estuarinos e lagunares costeiros e das interações ambiente – recursos que permitam o conhecimento dos fatores determinantes para a gestão integrada dos ecossistemas marinhos;
- i) Prestar assistência técnica e científica aos aquicultores;
- j) Divulgar conhecimentos e informações sobre a cultura de espécies aquáticas em cativeiro.

Artigo 23º

Estruturas

1. A Direção de Serviços de Recursos Haliêuticos e Oceanografia é composta por:
 - a) Repartição de Gestão de Recursos Haliêuticos e meio aquático;
 - b) Repartição de Recursos Haliêuticos e meio marinho continental;
 - c) Repartição de Aquacultura;
 - d) Repartição de Oceanografia;
2. A Repartição de Recursos Haliêuticos e meio marinho continental, integra uma secção responsável pelas matérias de tecnologia de pesca.

Secção VIII

Direção de Serviços de Inspeção de produtos de Pesca

Artigo 24º

Atribuições

Cabe a Direção de Serviços de Inspeção dos produtos de pesca:

- a) Proceder a inspeção e ao licenciamento sanitário das condições higio-sanitárias e sistemas de controlo de qualidade de estabelecimentos industriais em terra, Navios industriais, embarcações artesanais e meios de transporte dos produtos da pesca e sub-produtos;
- b) Recolha das amostras do pescado para análises no Laboratório;
- c) Proceder à inspeção e certificação sanitária dos produtos da pesca destinados à exportação, à circulação interna e dos importados;
- d) Assegurar o registo de informações referentes à certificação e licenciamento;
- e) Assegurar a monitoria e auditoria das condições higios-sanitárias e de garantia de qualidade das unidades de manuseamento, processamento, armazenagem e transporte dos produtos da pesca;
- f) Assegurar a tramitação e conclusão de processos de infração relativos à inspeção do pescado;
- g) Proceder à cobrança e registo dos valores provenientes das taxas por serviços e das multas decorrentes de infrações legalmente previstas.

Artigo 25º

Estruturas

À Direção de Serviços de Inspeção dos produtos de pesca é composta por:

- a) Repartição de Certificação Sanitária;
- b) Repartição de Licenciamento Sanitária.

Secção IX

Direção de Serviços de Tecnologia, Transformação, Valorização e Contolo de Qualidade (DSTTVQCQ)

Artigo 26º

Atribuições

Cabe a Direção de Serviços de Tecnologia, Transformação, Valorização e Contolo de Qualidade (DSTTVQCQ):

- a) Contribuir na definição de estratégias, políticas e planos no que respeita à qualidade higios-sanitária dos produtos da pesca;
- b) Trabalhar conforme os princípios reguladores e normas técnicas internacional das atividades de transformação do pescado e dos laboratórios;
- c) Realizar análises laboratoriais de qualidade dos produtos da pesca;
- d) Participar em programas de pesquisa relacionados com a atividade de valorização de pescado e do Contolo de Qualidade;
- e) Desenvolver ações que visam garantir a acreditação dos laboratórios de análise dos produtos da pesca;
- f) Promover a formação do pessoal interveniente no sistema de valorização do pescado e do Contolo de Qualidade;
- g) Outras que venham a ser superiormente definidas no âmbito contolo de qualidade dos produtos da pesca.
- h) Assegurar o registo de informações referentes aos laboratórios.

Artigo 27º

Estruturas

A Direção de Serviços, Tecnologia, Transformação, Valorização e Contolo de Qualidade é composta por:

- a) Repartição de Laboratório de Microbiologia;
- b) Repartição de Laboratório de Físico/Químico;
- c) Repartição de Laboratório Sensorial;
- d) Repartição de Tecnologia de Transformação e Valorização.

Secção X

Direção de Serviços de Estatística, Informação e Publicação

Artigo 28º

Atribuições

Cabe à Direção de Serviços de Estatística, Informação e Publicação:

- a) Criar o sistema de recolha de dados estatísticos, em colaboração com as outras Direções de Serviços, e se se justificar com outras entidades nacionais;
- b) Proceder e executar todas as ações de recolha de dados;
- c) Proceder ao tratamento de todos os dados recolhidos, incluindo os contidos nos relatórios dos observadores de pesca do serviço responsável pela fiscalização das atividades pesqueiras, em matéria de pesca industrial, e os obtidos através dos inquiridores no âmbito da pesca artesanal;
- d) Compilar e divulgar os dados estatísticos;
- e) Elaborar e fazer publicar boletins anuais de estatística;
- f) Desenvolver estudos socioeconómicos da atividade das pescas e realizar os inquéritos-quadro;
- g) Reunir toda a documentação útil junto das várias Direções de Serviços, seleccioná-la, catalogá-la e manter uma base de dados de toda essa documentação;
- h) Promover a divulgação e a publicação de estudos do INIPO;
- i) Criar, assegurar a manutenção e a atualização de um sítio da Internet do INIPO;
- j) Prestar assessoria técnica na matéria da sua especialidade a quem solicitar esses serviços;
- k) Atuar no âmbito de outras atribuições que sejam determinadas por lei ou pelo Diretor Geral.

Artigo 29º

Estruturas

A Direção de Serviços de Estatística, Informação e Publicação é composta por 4 repartições:

- a) Repartição de Estatística da pesca industrial;
- b) Repartição de Estatística da pesca artesanal
- c) Repartição de Estudos Socioeconómicos;
- d) Repartição de informação e de publicação de documentos.

Secção XI

Direção de Serviços Administrativos e Financeiros

Artigo 30º

Atribuições

São atribuições da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros:

- a) Executar as tarefas ligadas ao expediente e arquivo geral;
- b) Promover a divulgação junto de todos os serviços da legislação, despachos e normas de funcionamento cujo conhecimento seja indispensável ao funcionamento do serviço.

- c) Gerir o pessoal do INIPO;
- d) Analisar e definir o conteúdo dos postos de trabalho;
- e) Organizar e manter atualizado os processos individuais do pessoal;
- f) Promover o registo do controlo da pontualidade e assiduidade
- g) Promover procedimentos de higiene, segurança e saúde no trabalho;
- h) Identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento profissional e elaborar e executar o plano anual de formação;
- i) Elaborar a proposta de orçamento anual do INIPO;
- j) Executar a gestão financeira do INIPO, registando em contabilidade geral e analítica todos os atos patrimoniais, incluindo os movimentos referentes aos projetos financiados pelo exterior e o produto das vendas de bens e serviços;
- k) Proceder ao pagamento das despesas e a coleta das receitas e efetuar todas as ações de tesouraria;
- l) Adjudicar obras e controlar a sua execução financeira;
- m) Elaborar balancetes mensais, balanço anual, bem como todos os documentos contabilísticos exigidos por lei;
- n) Efetuar o levantamento das necessidades de logística e material e proceder às aquisições no respeito pelo orçamento;
- o) Gerir o património, zelar pela sua manutenção, e manter sempre atualizado o inventário dos bens.

Artigo 31º

Estruturas

A Direção de Serviços Administrativos e Financeiros é composta por 4 repartições:

- a) A Repartição de Administração e Recursos Humanos;
- b) A Repartição de Contabilidade e Finanças;
- c) A Repartição de Tesouraria;
- d) A Repartição de Património e Logística.

CAPÍTULO III: RECURSOS E PATRIMÓNIO

Artigo 32º

Receitas

1. São receitas do INIPO:

- a) As dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento Geral do Estado;
- b) A percentagem que, nos termos da lei, lhe couber do Fundo de Gestão dos Recursos Haliêuticos;
- c) As participações e subsídios concedidos por países ou por organismos nacionais ou internacionais, no âmbito de programas de cooperação ou outros;

- d) As quantias que lhe sejam devidas em resultado do exercício da sua atividade, nomeadamente as cobradas pela prestação de serviços;
 - e) O produto da venda de publicações ou materiais;
 - f) As doações concedidas por quaisquer entidades;
 - g) Outras legalmente obtidas.
2. A gestão das receitas recebidas pelo INIPO, nos termos do número anterior, é da exclusiva responsabilidade do próprio.

Artigo 33º

Despesas

1. Constituem despesas do INIPO as que resultem de encargos decorrentes da prossecução das respetivas atribuições.
2. A realização de despesas respeita o orçamento anual e os planos de atividades aprovados.

Artigo 34º

Património

1. O património do INIPO é constituído pela universalidade de bens, direitos e obrigações de que seja titular.
2. Constitui, nomeadamente, património exclusivo do INIPO os direitos de autor, bens móveis e imóveis, e afins afetos às suas atividades pelo Estado, ou outras entidades públicas ou privadas, ou ainda adquiridos diretamente pelo INIPO, gratuita ou onerosamente.
3. O património é administrado pelo INIPO de acordo com os princípios de uma boa gestão de bens públicos.

CAPÍTULO IV: PESSOAL

Artigo 35º

Pessoal do INIPO

1. Os funcionários do INIPO, que o sejam à data da entrada em vigor dos presentes estatutos e os que vierem a ser recrutados posteriormente, pertencem ao quadro do pessoal do INIPO.
2. No provimento dos postos de trabalho, de acordo com o mapa de pessoal do INIPO, este aplica as regras de recrutamento, seleção e provimento previstas para o funcionalismo público.
3. Para além das regras previstas no número anterior, o recrutamento de pessoal para o INIPO deve obedecer aos seguintes critérios preferenciais: formação na área do posto

de trabalho a ocupar, experiência em funções idênticas, evidência de competências necessárias para as funções a exercer.

4. O mapa do pessoal do INIPO é o que consta do Anexo II aos presentes estatutos, deles fazendo parte integrante.
5. Os Termos de Referência do INIPO é o que consta do ANEXO III dos presentes Estatutos

Artigo 36º

Regime do pessoal do INIPO

1. Em regra, o pessoal técnico, administrativo e auxiliar do INIPO está sujeito ao Estatuto do Pessoal da Administração Pública.
2. O INIPO pode recrutar os investigadores através do concurso, respeitando o orçamento aprovado em cada ano.

Artigo 37º

Carreira de investigador do INIPO

1. Sem prejuízo, e em paralelo aos postos existentes, é criada a carreira de Investigador do INIPO.
2. A carreira referida no numero anterior possui quatro categorias, a saber:
 - a) Investigador Principal - os Investigadores de 1ª classe, com pelo menos três anos de bom e efectivo serviço como tal;
 - b) Investigador de Primeira classe – os Investigadores de 2ª classe Pelo menos três anos de bom e efectivo desempenho como tal;
 - c) Investigador de segunda classe – os Investigadores de 3ª classe com pelo menos três anos de bom e efectivo serviço;
 - d) Investigador de terceira classe - os Técnicos Superiores isto é, licenciados, com dois anos de desempenho e bom aproveitamento como estagiários.

Artigo 38º

Concursos de acesso e de ingresso para investigador do INIPO

1. São candidatos aos concursos de ingresso, para Investigador de terceira classe, os Técnicos Superiores, isto é, licenciados, com dois anos de desempenho e bom aproveitamento como estagiários;
2. Aos funcionários que a data de entrada em vigor dos presentes estatutos prestam o concurso documental

Artigo 39º

Normas dos concursos

1. Os concursos são documentais.

2. Os concursos referidos no número anterior podem ser de provas de conhecimento e, nas seguintes condições:
 - a) Nos concursos para os lugares de ingresso, são sempre utilizados, conjuntamente, os métodos de seleção de provas de conhecimentos, teóricos e/ou práticos, e de entrevista;
 - b) Salvo disposição em contrário nos respectivos avisos de abertura, nos concursos de acesso é utilizado o método de seleção e avaliação curricular;
 - c) Pode ser exigida a entrevista para qualquer concurso, bastando para tal que conste como condição no respectivo aviso de abertura, revestindo a natureza da prova complementar.
3. Os concursos tem a validade de um ano, entretanto, o INIPO como entidade responsável pela sua abertura, pode a todo o tempo propor ao Membro Responsável pelo setor das pescas que os declare sem efeito ou faça cessar a validade dos já realizados e ordenar a abertura de novos concursos, desde que os considere vantajosos para o correcto recrutamento e seleção do pessoal.
4. Nos concursos de provas de conhecimentos, pode haver só prova escrita, ou provas escrita e oral, a realizar nas seguintes condições:
 - a) A prova escrita para os lugares de ingresso do pessoal de INIPO compreende os temas versando, nomeadamente em matérias de biologia, química, entre outros.
 - b) A prova escrita para os lugares de ingresso compreende dois temas versando, cada um deles, as matérias indicadas no respectivo aviso de abertura;
 - c) A prova oral incide sobre os mesmos temas da prova escrita e consiste num interrogatório feito por cada um dos vogais do júri, podendo o presidente também interrogar os candidatos sempre que o entenda.
5. Os avisos de abertura dos concursos são autorizados por despacho do Membro do Governo Responsável pelo setor das pescas, mediante proposta do Diretor Geral do INIPO, e deles consta, designadamente:
 - a) A categoria, carreira e serviço a que se refere;
 - b) O tipo de concurso, o seu prazo de validade e o número de vagas a prover;
 - c) A descrição sumária das funções correspondentes aos lugares a prover e os requisitos de admissão ao concurso;
 - d) A forma e o prazo para apresentação das candidaturas, os elementos que devem constar dos requerimentos de admissão e a numeração dos documentos necessários para a apreciação do mérito dos candidatos;
 - e) A especificação dos métodos de seleção a utilizar e, no caso de prestação de provas de conhecimentos, a identificação do respectivo programa;
 - f) O local de trabalho, remuneração e outras condições de trabalho;
 - g) A composição do Júri;
 - h) A entidade, com o respectivo endereço, a qual deve ser apresentada a candidatura;
 - i) Quaisquer outras condições, julgadas necessárias para esclarecimento dos interessados.

Artigo 40º

Prémios de avaliação dos investigadores do INIPO

O INIPO adotará um regulamento de avaliação dos seus investigadores, podendo determinar a atribuição de prémios anuais aos mesmos, considerando a especial atuação no campo da investigação, o nível académico alcançado, as publicações realizadas e a excecionalidade dos trabalhos, respeitando para efeitos dos montantes de prémios o orçamento aprovado em cada ano.

Artigo 41º

Competência disciplinar

1. Todo o pessoal do INIPO responde disciplinarmente perante o Diretor Geral.
2. Qualquer sanção a aplicar a um funcionário do quadro do pessoal do INIPO é feita nos termos do Estatuto de Pessoal da Administração Pública e do regulamento interno do INIPO, sempre precedida de um processo disciplinar.
3. A aplicação de sanções que envolvam a suspensão ou a demissão de qualquer funcionário compete ao Conselho Diretivo.

CAPÍTULO V: DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 42º

Regulamento interno

O INIPO deve adotar um regulamento interno com vista à melhor organização do seu funcionamento e descrição dos postos de trabalho.

Artigo 43º

Extinção do INIPO

Extinto o INIPO, por diploma do Governo, o seu património reverte para o Estado, o qual se deve destinar a fins similares aos do INIPO.

Artigo 44º

Ano de exercício

O ano de exercício de atividades do INIPO coincide com o ano civil.

Artigo 45º

Regime de isenção

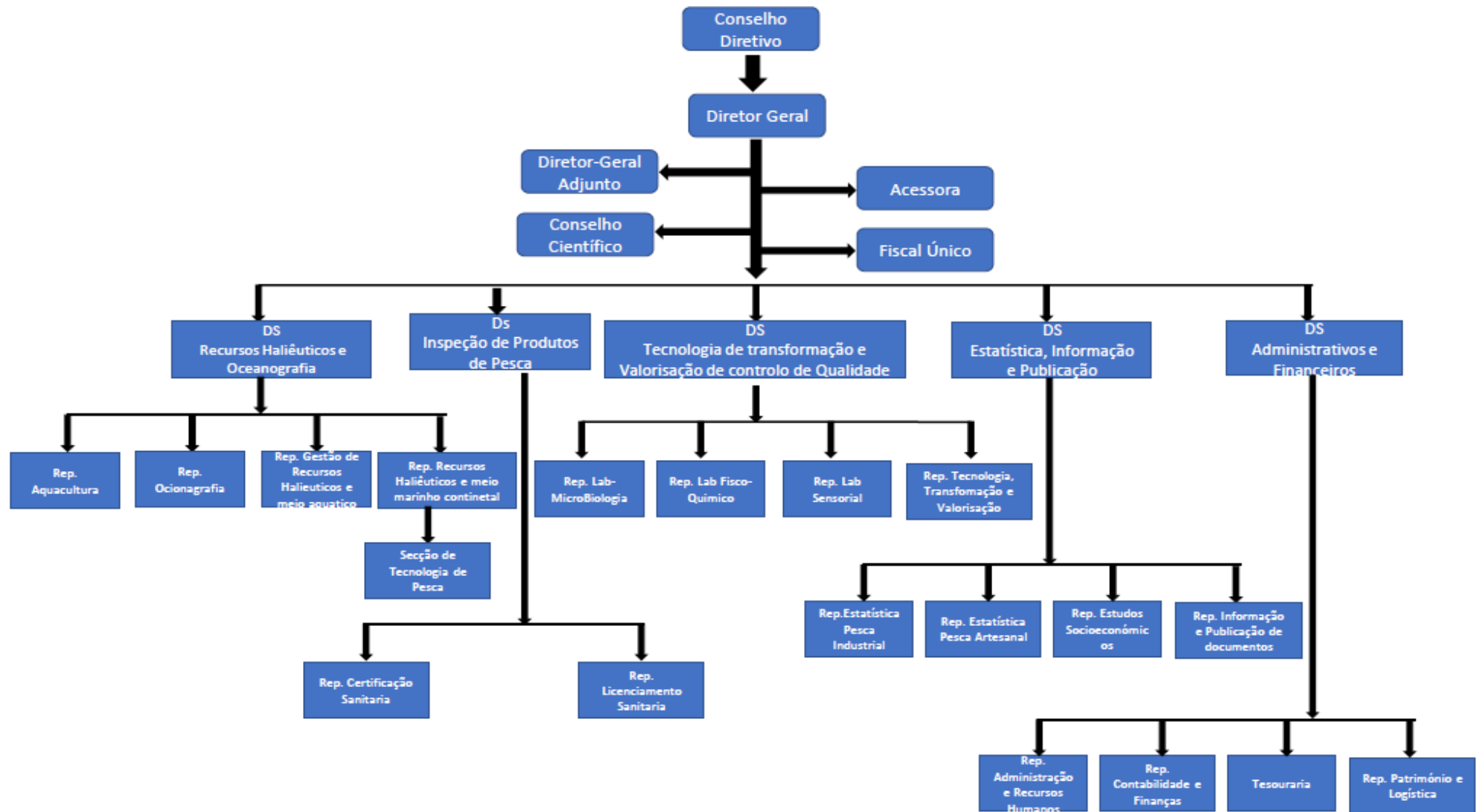
O INIPO beneficia de um regime de isenção de taxas, emolumentos, impostos, contribuições e direitos aduaneiros, em tudo o que diga respeito ao exercício da sua missão e atribuições.

Artigo 46º

Norma transitória

A Direção de Serviços de Tecnologia, Transformação, Valorização e Controlo da Qualidade atua no âmbito das atribuições que dizem respeito à atividade do Laboratório onde são realizadas as análises e controlo de qualidade até que seja criada uma entidade autónoma à qual sejam atribuídas as responsabilidades sobre essas matérias.

ANEXO I



ANEXO II

Mapa de pessoal

Unidade Orgânica	Cargo / Carreira	N.º de postos de trabalho	Vagas Existentes
Direção	Diretor-Geral	1	1
	Diretor-Geral Adjunto	1	0
	Técnico Médio - Secretária	1	1
	Motorista	1	1
Fiscal único	Fiscal / Auditor	1	0
	Técnico Médio – Assistente	1	0
Assessores	Técnicos superiores	4	2
Direção de Serviços Recursos Haliêuticos e Oceanografia (DSRHO)	Diretor de Serviços	1	1
DSRHO - Rep de Gestão de Recursos Haliêuticos e meio aquático	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
DSRHO - Rep Recursos Haliêuticos e meio marinho continental	Chefe de Repartição	1	1
	Técnicos superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
			0
DSRHO – RRHMC- Rep de Aquacultura	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
DSRHO Rep.Oceanografia	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos superiores	2	
	Técnicos médios	2	
Direção de Serviços Inspeção de produtos de Pesca	Diretor de Serviço	1	0
	Chefe de Repartição	1	1
	Técnicos Superior	2	1
DSIPP - Rep Certificação Sanitaria	Técnicos Médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
Direção de Serviços Tecnologia de Transformação Valorização e Controlo da Qualidade (DSTTCQ)	Diretor de Serviços	1	0
DSTTCQ - Rep Lab Microbiologia	Chefe de Repartição	1	1
	Técnicos superiores	2	1
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DSTTCQ - Rep Laboratório Físico-Químico	Chefe de Repartição	1	1
	Técnico superior	2	1
	Técnico Medio	2	0

	Técnico Auxiliar	2	0
DSTTCQ - Rep Laboratorio	Chefe de Repartição	1	1
Sensorial	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DSTTCQ-Rep Tecnologia Transformação e Valorização	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
Direção de Serviços Estatística, Informação e Publicação (DSEIP)	Diretor de Serviços	1	0
DSEIP- Rep Estatística Pesca Industrial	Chefe de Repartição	1	1
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DSEIP- Rep Estatística Pesca Artesanal	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DSEIP - Rep Estudos Socioeconómicos	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DSEIP - Rep Informação e Publicação de Documentos	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DAF	Diretor de Serviços	1	1
DAF – Administração e Recursos Humanos	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DAF – Contabilidade e Finanças	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DAF – Tesouraria	Chefe de Repartição –	1	0
	Tesoureiro		0
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
DAF – Património e Logística	Chefe de Repartição	1	0
	Técnicos Superiores	2	0
	Técnicos médios	2	0
	Técnicos auxiliares	2	0
Total		124	0